Rademacher & Ohlsen
STEUERBERATER · PartG mbB

Am Wall 140 · 28195 Bremen
Telefon 0421 33 08 90 · kanzlei@ro-stb.example

Unser Zeichen KO/2022-0417
Datum **15.07.2024**

Rademacher & Ohlsen · Am Wall 140 · 28195 Bremen

Finanzamt Bremen
– Veranlagungsstelle –
Postfach 10 77 10

28077 Bremen

Steuernummer: 60 214 07831 – Nordhafen Logistik GmbH
Einspruch gegen den Bescheid für 2022 über den Gewerbesteuermessbetrag vom 21.06.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht unserer Mandantin legen wir gegen den oben genannten Bescheid

Einspruch

ein und beantragen, den Gewerbesteuermessbetrag und den vortragsfähigen Gewerbeverlust erklärungsgemäß festzusetzen.

Begründung:

Das Finanzamt hat die Mietzinsen für die Regalanlage und die Fördertechnik im Hochregallager Hafenkante 18 in Höhe von 500.000 € abweichend von der Erklärung als Miete für unbewegliche Wirtschaftsgüter mit 50 % nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG angesetzt.

Die Regalanlage ist eine Betriebsvorrichtung im Sinne des § 68 Abs. 2 Nr. 2 BewG. Sie dient unmittelbar dem Betrieb der Mieterin (automatisierte Ein- und Auslagerung) und nicht der Nutzung des Gebäudes. Dass die Regale mit der Bodenplatte verankert sind und zugleich die Dachkonstruktion tragen (Silobauweise), ändert daran nach unserer Auffassung nichts. Die Mietzinsen sind daher als Miete für bewegliche Wirtschaftsgüter mit 20 % nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG zu erfassen.

Die Rechtsfrage, ob Regalanlagen in Silobauweise, die zugleich tragende Gebäudeteile sind, für Zwecke der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung als bewegliche oder unbewegliche Wirtschaftsgüter gelten, ist Gegenstand des beim Bundesfinanzhof anhängigen Revisionsverfahrens **IV R 88/24** (Vorinstanz: FG Niedersachsen). Wir berufen uns auf dieses Verfahren und beantragen das Ruhen des Einspruchsverfahrens.

Die Auswirkung beträgt 37.500 € beim Gewerbeertrag bzw. beim vortragsfähigen Gewerbeverlust.

Mit freundlichen Grüßen

K. Ohlsen
Klaus Ohlsen, Steuerberater

MUSTER AKTIVE TESTDATEN! Datensatz nur für Hackathon-Teilnehmer für Testzwecke

Finanzamt Bremen
Veranlagungsbezirk Körperschaften

Postfach 10 77 10, 28077 Bremen
Telefon 0421 361-0
Öffnungszeiten: Mo–Fr 8–12 Uhr

Steuernummer	**60 214 07831**
Datum	**02.08.2024**
Stelle	Rechtsbehelfsstelle
Bearbeitet von	Frau Behrens
Steuerpflichtige	Nordhafen Logistik GmbH

Finanzamt Bremen · Postfach 10 77 10, 28077 Bremen

Steuerkanzlei Rademacher & Ohlsen PartG mbB
Herrn Klaus Ohlsen
Am Wall 140

28195 Bremen

Ihr Einspruch vom 15.07.2024

gegen den Bescheid für 2022 über den Gewerbesteuermessbetrag

Sehr geehrter Herr Ohlsen,

der Einspruch ist fristgerecht eingegangen.

Sie haben sich zur Begründung auf das beim Bundesfinanzhof anhängige Verfahren **IV R 88/24** berufen. Das Einspruchsverfahren **ruht daher insoweit gemäß § 363 Abs. 2 Satz 2 AO kraft Gesetzes** bis zum Abschluss dieses Verfahrens. Nach Ergehen der Entscheidung wird das Einspruchsverfahren von Amts wegen fortgesetzt.

Hinweis: Für die Folgejahre wird die Festsetzung hinsichtlich dieses Punktes vorläufig nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO durchgeführt; ein gesonderter Einspruch ist insoweit nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Behrens

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke

Aktenvermerk Rechtsbehelfsverfahren

Mandant: Nordhafen Logistik GmbH · St.-Nr. 60 214 07831 · Stand: **31.01.2026** · Bearbeiter: KO

Es ist **ein** Einspruchsverfahren anhängig. Klageverfahren bestehen nicht.

Verfahren	Bescheid	Einspruch	Status	BFH-Verfahren	Auswirkung
GewSt-Messbescheid 2022	21.06.2024	15.07.2024	ruht (§ 363 Abs. 2 S. 2 AO)	IV R 88/24	37.500 € Gewerbeertrag
GewSt-Messbescheid 2023	18.12.2024	–	vorläufig (§ 165 AO)	IV R 88/24	37.500 € Gewerbeertrag

Stand des BFH-Verfahrens laut Online-Abfrage: Revision anhängig, Termin zur mündlichen Verhandlung noch nicht bestimmt.

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke